

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
13705/2556

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว  
นายกิตติพล มณีกลาง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

แม้ภายหลังที่จำเลยเข้าทำงานแล้วจะปรากฏว่าจำเลยได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุให้จำเลยต้องพ้นจากตำแหน่งไปก็ตาม แต่เมื่อจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่แล้วโดยไม่ปรากฏความเสียหายแต่อย่างใด การพ้นจากตำแหน่งของจำเลยจึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงงานที่จำเลยได้กระทำไปในหน้าที่ และเมื่อจำเลยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่โจทก์ จำเลยย่อมมีสิทธิได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นจากโจทก์เพราะการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จำเลยคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นก่อนที่จะพ้นจากหน้าที่ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 258,968 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 258,968 บาท แก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ รวม 6,000 บาท

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่า จำเลย ต้องคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นตามที่โจทก์ฟ้อง เห็นว่า แม้ภายหลังที่จำเลยเข้า ทำงานแล้วจะปรากฏว่าจำเลยได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุ ให้จำเลยต้องพ้นจากตำแหน่งไปก็ตาม แต่เมื่อจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่แล้ว โดยไม่ปรากฏความเสียหายแต่อย่างใด การพ้นจากตำแหน่งของจำเลยจึงไม่มีผล กระทบกระเทือนถึงงานที่จำเลยได้กระทำไปในหน้าที่ และเมื่อจำเลยปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นประโยชน์แก่โจทก์ จำเลยย่อมมีสิทธิได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นจาก โจทก์เพราะการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จำเลยคืนเงิน เดือนและค่าตอบแทนอื่นก่อนที่จะพ้นจากหน้าที่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ จำเลยต้องคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นให้แก่โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกา ข้ออื่นของจำเลยอีก

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(วิกร อังคนาวีศัลย์-ศิริชัย วัฒนโยธิน-สุรทิน สาเรือง)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายสมพงษ์ จิวะวิฑูรกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสุนทร เพ็ญวิวัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ195/2555

ต้น

หมายเหตุ